На основу члана 217 став 1 тачка 1 Устава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, издајем

У К А З

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРОМЕТУ ЗЕМЉИШТА И ЗГРАДА

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о промету земљишта и зграда, који је усвојила Савезна скупштина, на седници Савезног већа од 24 марта 1967 године и на седници Организационо-политичког већа од 14 априла 1967 године

П Р бр 566
19 априла 1967 године
Београд

Председник Републике,
Јосип Броз Тито, с р

Председник
Савезне скупштине,
Едвард Кардељ, с р

З А К О Н
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРОМЕТУ ЗЕМЉИШТА И ЗГРАДА

Члан 1

У Закону о промету земљишта и зграда („Службени лист СФРЈ", бр 43/65 и 57/65) у члану 8 додаје се нови став 2, који гласи

„Страни држављани могу на територији Југославије стицати на земљиште и зграде права одређена овим законом"

Члан 2

У члану 13 речи „посебним законима" замењују се речју „законом"

Члан 3

После члана 17 додају се три нова члана, који гласе

„Члан 17а

Грађани који личним радом врше дозвољену делатност могу стицати право својине на пословне зграде и пословне просторије за вршење такве делатности

Као лични рад, у смислу овог закона, сматра се и рад који грађанин врши уз употребу рада чланова свог домаћинства или законом дозвољеног допунског рада других лица

Пословна зграда или пословна просторија може се наследити по основу законског или тестаменталног наслеђивања

Члан 17б

Грађанин који је стекао право својине на пословну зграду или пословну просторију, може ту непокретност отуђити

Члан 17в

Пословну зграду или пословну просторију може дати у закуп сопственик за време за које је услед одласка на војну дужност, услед болести или из другог оправданог разлога спречен да врши делатност коју врши у тој згради односно просторији, као и удова и малолетна деца после смрти родитеља,

Пословна зграда или пословна просторија може се дати у закуп и у другим случајевима који су одређени републичким прописом"

Члан 4

У члану 37 после речи „породичне стамбене зграде," додају се речи „пословне зграде или пословне просторије,"

Додаје се став 2, који гласи

„Скупштина општине може овластити поједине радне организације да, под условима предвиђеним њеном одлуком, дају на коришћење грађевинско земљиште у друштвеној својини по одредби става 1 овог члана"

Члан 5

После члана 40 додаје се нова глава и три нова члана, који гласе

„VIa **Давање стамбених зграда у дугорочни закуп страним држављанима**

Члан 40а

Републике својим прописима уређују, у складу са одредбама овог закона, давање стамбених зграда у дугорочни закуп страним држављанима

Члан 40б

Страним држављанима могу се, у складу са урбанистичким плановима, давати у дугорочни закуп, ради повременог или трајног одмора и опоравка и задовољавања других личних потреба њихових и чланова њихових породица, само стамбене зграде са једним станом

Стамбене зграде могу давати у дугорочни закуп на основу става 1 овог члана само радне организације и друштвено-политичке заједнице

Дугорочни закуп може се закључити најмање на 5 година, а највише на 30 година

По истеку уговореног рока закуп се може продужити, али укупно трајање закупа по ранијим и новим уговорима не може бити дуже од 30 година

На захтев закупца извршиће се укњижење дугорочног закупа у земљишним књигама и другим јавним књигама у којима се уписује својина на непокретност

Дугорочни закуп у погледу кога је извршено укњижење има правно дејство и према доцнијем стицаоцу стамбене зграде

Члан 40в

Стамбена зграда даје се страном држављанину у дугорочни закуп писменим уговором, по претходно прибављеној сагласности органа одређеног републичким прописом

Решење о давању или ускраћивању сагласности на закуп надлежни орган доноси по слободној оцени, без навођења разлога, и оно је коначно у управном поступку

Републичким прописом може се одредити да страни држављанин може зграду која му је дата у дугорочни закуп давати у подзакуп домаћим угоститељским и туристичким организацијама за време за које је он не користи"

Члан 6

После члана 55 додаје се нови члан 55а који гласи

„Новчаном казном до 5 000 динара казниће се за прекршај појединац

1) ако изда пословну зграду или пословну просторију у закуп противно одредбама члана 17в. овог закона,

2) ако стамбену зграду да у подзакуп у случају кад то није одређено републичким прописом (члан 40в став 3)

У случају прекршаја из става 1 овог члана изрећи ће се, поред новчане казне, и заштитна мера одузимања имовинске користи стечене извршењем тог прекршаја "

Члан 7

После члана 62. додаје се нови члан 62а, који гласи

„Одредбе члана 17а став 3 и чл 17б и 17в овог закона примењују се и у погледу пословних зграда и пословних просторија на које грађани имају право својине на дан ступања на снагу овог закона

Изузетно од одредбе става 1 овог члана, ограничење одређено у члану 17в став 1 овог закона у погледу давања пословних зграда и пословних просторија у закуп не односи се на пословне просторије у стамбеној згради која је на основу члана 13 став 2 Закона о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта остављена у својини њеног сопственика "

Члан 8.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Уредба о стицању права на зградама, становима и земљиштима од стране страних држављана и страних правних лица („Службени лист ФНРЈ", бр 53/62)

Члан 9

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ"